МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 06 дугаар сарын 24 № 06/20 Улаанбаатар хот

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН
АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
Б.ГАНБАТ ТАНАА

Өвөрхангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байранд хоригдогч Д.Батбаатар Комисст хандаж “Би хоригдоод 5 сар болж байна, ээжтэйгээ хоёулаа амьдардаг, удахгүй хорих анги руу ял аваад явна. Ээж маань харж хандах хүнгүй, өөрөө бие даан амьдрах чадваргүй, бичиг үсэггүй, мөнгөний тоо мэдэхгүй, ээждээ маш их санаа зовж байна. Би ээжийгээ ахмадын асрамжийн газар өгмөөр байна. Хоол ундтай, дулаан байх болов уу. Манайх Богдод амьдарч байгаад Арвайхээр суманд ирсэн. Журмын хашааны худгийн цаана баруун дэнж дээр гэрээ буулгасан. Хашаа хороо муутай. Одоо тэр газраас хөөгөөд байгаа.Ээжийг харах хүнгүй тул би энд орохдоо төрсөн эгчийн бага хүү Б.Түвшинжаргалд ээжийн иргэний үнэмлэх, картыг үлдээгээд ирсэн. Иймд манай ээжийг асрамжийн газарт өгөх асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү...” гэх гомдлыг гаргасан.

Гомдлын мөрөөр 2026 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр Арвайхээр сумын Зүлэгт 12 дугаар багийн хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтан Н.Бямбадолгороос Д.Батбаатарын ээж Д.Даваасүрэнгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл авахад “Д.Даваасүрэн нь Богд сумын 4 дүгээр багийн харьяалалтай бөгөөд Зүлэгт 12 дугаар багийн хашаа хатгаагүй айлын газар дээр гэр барьж буусан. Өнөөдөр очиход урьд өмнөхөөсөө биеийн байдал нь дордсон гэртээ ганцаараа, хоол хүнс, түлээ түлшгүй, гэр нь хүйтэн, бие нь өвдөөд өтгөнтэйгөө холилдсон, нүд нь хавдаад хавагнасан байдалтай байна” гэх мэдээллийг өгсөн ба хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтан Н.Бямбадолгор Д.Даваасүрэнг 2025 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр түр оршин суугчаар бүртгэн авч 10 дугаар сарын 31-ний өдөр, 11 дүгээр 03, 27-ны өдөр, 2026 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр гэрийн эргэлт хийжээ. Мөн 2026 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр зээ хүү Б.Түвшинжаргалын эхнэр Г.Даваажавтай эмээгийнх нь нөхцөл байдлын талаар ярилцлага хийсэн байна.

Дээрх мэдээллийн дагуу Комиссын референт Н.Туул “Уян сэтгэл” өрхийн эмнэлэг рүү дуудлага өгч, мөн Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Цогзолмаад холбогдох арга хэмжээ авах талаар мэдэгдсэн.

“Уян сэтгэл” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагч нар иргэн Д.Даваасүрэнд үзлэг хийж, улмаар БОЭТ-ийн яаралтай тусламжийн тасагт хүргэсэн байна. Комиссын референт Н.Туул иргэн Д.Даваасүрэнг БОЭТ-д үзлэг, тусламж авч байх үед газар дээр нь очиж, биеийн нөхцөл байдалтай танилцан, зээ хүү Б.Түвшинжаргал болон түүний эхнэр Г.Даваажав нартай биечлэн уулзсан байна.

Д.Даваасүрэнгийн 2 хөл нь нохойд уруулсан хуучин шархтай, ханиалгасан, зүүн нүд хавдсан, өөрийгөө илэрхийлэх чадваргүй, өтгөнтэйгөө холилдсон байдалтай байсан бөгөөд БОЭТ-ийн дотрын тасагт хэвтэн эмчлүүлжээ. Мөн Д.Даваасүрэн нь бие хүний зан төрхийн эмгэгийн улмаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнээр бүртгэгдсэн гэх мэдээлэл Комисст ирсэн болно.

Зээ хүү Б.Түвшинжаргалд Д.Батбаатарын тавьсан асрамжийн газарт хамруулах асуудлыг танилцуулахад "манайх 3 хүүхэдтэй, би хөдөөгүүр барилгын ажил хийдэг, эхнэр 3 хүүхдээ хардаг. Үүний хажуугаар эмээг эргэж тойрч, хоол хүнс аваачиж өгдөг. Эмээ маань олон хүнтэй газар байх дургүй, байж чадахгүй байх, бид өөрсдийнхөө хашааны асуудлыг шийдчихвэл ойрхон буулгаад хараад байх боломжтой" гэх тайлбарыг өгсөн.

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1-д "Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, орон нутагт тухайн шатны Засаг дарга тус тусын эрх хэмжээний хүрээнд эрхэлнэ", Ахмад настны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5.2-д "сум, дүүргийн Засаг дарга ахмад настны талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, ахмад настныг нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах талаар эрх бүхий байгууллагад санал тавьж шийдвэрлүүлэх, ахмад настныг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах, эрүүл мэндийг нь хамгаалах, ажиллаж байсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь татан буугдсан, өөр орон нутгаас шилжин ирсэн ахмад настныг бүртгэж, нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнд хамруулах" гэж тус тус сумын Засаг даргын үүргийг хуульчилсан.

Дээрх үйл баримт, нөхцөл байдлаас үзэхэд Арвайхээр сумын Зүлэгт 12 дугаар багт түр оршин суугч 66 настай, хөгжлийн бэрхшээлтэй Д.Даваасүрэн нь өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, эрүүл мэндийн болон асаргаа сувилгааны хэрэгцээтэй, гэр бүлийн асрамж, хамгаалал дутагдалтай, хоол хүнс, түлээ түлш, эрүүл ахуйн нөхцөл хангалтгүй, амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын хувьд эрсдэлтэй, төрийн халамж, хамгаалал, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай, эрх нь зөрчигдсөн ахмад настан байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон Комиссын гишүүний дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Ахмад настан Д.Даваасүрэнгийн иргэний хаяг, харьяалал болон шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл, мэдээллийн асуудлыг хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлүүлэх, ахмад настанд үзүүлэх дэмжлэг, үйлчилгээ, насны хишиг, нийгмийн оролцоо, эрүүл мэнд, амьжиргааг дэмжих арга хэмжээнд бүрэн хамруулах;
2. Ахмад настан Д.Даваасүрэнгийн нөхцөл байдлыг харгалзан тогтвортой, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор газар эзэмших, өмчлөх асуудлыг холбогдох хууль, журмын хүрээнд шийдвэрлүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх;
3. Ахмад настан Д.Даваасүрэнг нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах талаар эрх бүхий байгууллагад санал тавьж шийдвэрлүүлэх, ахмад настныг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах, эрүүл мэндийг нь хамгаалах;
4. Ахмад настан Д.Даваасүрэнгийн хөгжлийн бэрхшээл, байнгын асаргаа шаардлагатай эсэх, нийгмийн халамжийн нөхцөл байдлын үнэлгээг холбогдох байгууллагаар хийлгэж, асаргааны тэтгэмж, гэрээр асрах үйлчилгээ, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ, түр байрлуулах үйлчилгээ, хүнсний болон бусад зайлшгүй хэрэгцээний дэмжлэгт хамруулах асуудлыг эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлэх;
5. Ахмад настан Д.Даваасүрэнгийн амьдрах газрын асуудлыг шийдвэрлэх хүртэлх хугацаанд эмнэлгээс гарсны дараах түр байрлах аюулгүй орчин, хоол хүнс, түлээ түлш, дулаан, эрүүл ахуйн наад захын хэрэгцээг хангах арга хэмжээг багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтан, халамжийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулж, өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс гэрийн эргэлт, үзлэг, эмчилгээ, сувилахуйн тусламж, шаардлагатай эм, зөвлөгөө, сэргээн засах болон сэтгэц, танин мэдэхүйн байдлын үнэлгээнд тогтмол хамруулах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дахь хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН